

1529601-26.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... que dois veículos envolvidos em um roubo na cidade de Louveira estavam em deslocamento; realizado o cerco aos veículos, apenas um automóvel C3 foi abordado; dentro do veículo estavam os réus DALESSANDRO e ÂNGELO; também foram localizados objetos referentes ao roubo ocorrido em Louveira, tais como roupas da empresa Souza Cruz, isqueiros, garrafas de vodca, cigarros; não tinha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529601-26.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529601-26.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON ELYEZER CAMPOS e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

WELLINGTON ELYEZER CAMPOS, DALESSANDRO MANGELLI e ÂNGELO BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela prática dos crimes previstos nos artigos artigo 155, §4º, IV, do Código Penal e HYAGO TANNER SILVEIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, IV, do CP e, por três vezes, no artigo 339, do CP, todos na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, porque em concurso de agentes, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 07h40, na Rua Joaquim Simões, nesta cidade e comarca de Louveira, subtraíram, para o proveito de todos, uma carga contendo maços de cigarros, da marca Souza Cruz, e garrafas de vodca, da marca Smirnoff, sob a responsabilidade do transporte da empresa Fadel Soluções em Logística Ltda. Consta, ainda, que HYAGO, logo após o furto acima mencionado, por três vezes, deu causa à instauração de inquérito policial e de processo judicial contra Wellington Elyezer Campos, Dalessandro Mangelli e Ângelo Barbosa, imputando-lhes crime de roubo, de que os sabia serem inocentes.

Houve o aditamento da denúncia para (fls. 521/525).

As partes concordaram com o aproveitamento das provas produzidas anteriormente (fls. 577/580; fls. 640/646).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para oitiva do réu Hyago Tanner Silveira.

Foram apresentados memoriais pelo Ministério Público e pela defesa dos acusados.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Eis a prova oral produzida em juízo.

A testemunha Diego, policial civil, disse em audiência que se lembra da ocorrência; estava em patrulhamento na cidade de São Paulo e foi informado que dois veículos envolvidos em um roubo na cidade de Louveira estavam em deslocamento; realizado o cerco aos veículos, apenas um automóvel C3 foi abordado; dentro do veículo estavam os réus DALESSANDRO e ÂNGELO; também foram localizados objetos referentes ao roubo ocorrido em Louveira, tais como roupas da empresa Souza Cruz, isqueiros, garrafas de vodca, cigarros; não tinha arma no veículo; os réus não deram a origem dos produtos encontrados e permaneceram calados durante a abordagem; o pessoal da empresa vítima forneceu imagens do ocorrido, que foram captadas dentro do baú do veículo da empresa; foi possível verificar as pessoas retirando os produtos do veículo da empresa; que as vestes de um dos indivíduos eram idênticas àquelas que foram encontradas no veículo C3.

A testemunha Francisco disse em juízo que participou da ocorrência em questão; que estava na prisão de WELLINGTON; em patrulhamento de rotina, foi informado acerca da placa do veículo conduzido pelo réu WELLINGTON, que estava envolvido em um roubo na cidade de Louveira; em abordagem, o réu CONFESSOU para o policial a prática delitiva, sendo conduzido para a delegacia de polícia; o réu WELLINGTON conduzia um veículo KIA com baú atrás; não tinha arma de fogo; não informou nomes dos demais envolvidos, mas apenas que recebeu a proposta; nenhuma carga foi localizada no veículo; confessou que utilizou o caminhão para transporte da carga e foi até o local dos fatos.

A testemunha Ricardo disse que se lembra da ocorrência; que recebeu a notícia via COPOM de que dois veículos envolvidos em um roubo de carga em Louveira estavam circulando por São Paulo; conseguiu abordar um dos veículos, no qual estavam os réus ÂNGELO e DALESSANDRO; dentro do veículo foi localizada parte da carga subtraída, ou seja, cigarros, bebidas e isqueiros; indagados, não conseguiram dar qualquer detalhe acerca dos produtos encontrados, permanecendo em silêncio; empregados da empresa vítima enviaram imagens do ocorrido, sendo possível verificar os veículos envolvidos.

A testemunha Washigton disse que o COPOM enviou informações acerca do veículo KIA HR envolvido em um roubo de carga na cidade de Louveira; em patrulhamento, encontraram o veículo em um posto de gasolina; indagado acerca da participação no roubo, WELLINGTON confessou espontaneamente os fatos ocorridos em Louveira; não tinha arma no veículo; que a participação de WELLINGTON consistiu no transporte da carga subtraída;

Interrogado, o réu ÂNGELO disse em juízo que emprestou seu carro para o réu DALESSANDRO na quinta-feira à noite para ser devolvido na sexta; que devolveu o carro no período da tarde; que no caminho da casa de DALESSANDRO, foi parado no semáforo pela polícia; que os policiais acharam alguns pacotes de cigarros e duas garrafas de vodca; que não sabia que os bens estavam no veículo; que foram levados para a delegacia; não conhece Wellington; que é amigo de DALESSANDRO;

Quando interrogado em juízo, o réu DALESSANDRO disse que foi convidado a realizar o transporte de uma carga que tinha nota fiscal; que uma pessoa de prenome "Naldo" lhe convidou para o ato; conversou com o motorista do caminhão para saber quanto ganharia pelo transporte; que o motorista lhe disse que ganharia algo em torno de cinco ou dez mil reais; que pediu o carro emprestado com o ÂNGELO e veio até Louveira pegar a carga; que o caminhão estava no local, juntamente com dois rapazes; um deles chamava WELLINGTON; descarregou os itens, colocou no carro e foi

embora; que devolveu o carro para ÂNGELO e que foram abordados pelo polícia; que o motorista do caminhão se chamava "Iago"; que Iago estava dirigindo a Van da empresa; que é amigo de ÂNGELO a mais de vinte anos.

O réu WELLINGTON disse que não participou dos fatos; que apenas foi contratado para fazer um frete por um rapaz de prenome Bruno; que Bruno lhe disse que tinha um "frete bom" pra fazer; que o trabalho consistia em carregar uma carga ilícita; que tinha ciência que era uma carga ilícita e que Bruno lhe disse que o "rapaz da empresa" que entregaria os bens subtraídos; foi com Bruno descarregar a carga no caminhão; que Bruno nunca lhe pagou o valor acordado; três dias depois foi preso; que Iago era o motorista da empresa e foi ele quem deu a carga para ser transportada; que tinha um veículo Kia; ficou dentro do caminhão o tempo todo e Bruno colocou a carga em seu caminhão; que viu Iago dentro da Van da empresa; que ÂNGELO e DALESSANDRO não estavam no momento da carga; não viu outro veículo no local.

HYAGO, quando interrogado na qualidade de réu, disse que concorreu com a subtração somente com o réu DALESSANDRO; que combinou o furto com DALESSANDRO via celular; que caberia a ele entregar a carga em um endereço; que era o motorista do caminhão onde estava a carga subtraída; não conhece ÂNGELO e WELLINGTON; que receberia cinco mil reais; foi até a delegacia comunicar o roubo pois se arrependeu dos fatos; que outras duas pessoas estavam com DALESSANDRO no dia dos fatos e não sabe dizer quais foram os demais veículos envolvidos; que depois dos fatos não falou com nenhum dos envolvidos; que mudou sua versão dos fatos pois estava muito pressionado por seu ex-gerente; que sabia qual seria a carga; era o motorista da empresa vítima; a carga foi confiada a ele; trabalhava no local a oito meses; foi espontaneamente na delegacia.

Pois bem.

A ação procede em parte.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 7-18); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 19); Laudo de Avaliação (fls. 493); Auto de Reconhecimento (fls. 24/25) e Laudo Pericial (fls. 263-265/292-298/363-455) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa. Os corréus Ângelo e Dalessandro foram encontrados na posse da carga subtraída, em que pese ambos terem dito em juízo que nada sabiam dos fatos. Dalessandro disse que pegou o carro emprestado de Ângelo e não sabia da carga subtraída; Ângelo disse que desconhecia a carga que estava em seu carro. No entanto, Dalessandro confessou parcialmente os fatos, disse que efetuou o transporte da carga, porém não sabia que ela era de procedência ilícita. Além disso, o corréu Hyago confessou ter ajustado a empreitada criminoso pessoalmente com Dalessandro.

O réu Wellington confessou os fatos; disse que participou do transporte da carga furtada e sabia da origem ilícita dos produtos, portanto, sua condenação é medida de rigor.

Em relação ao acusado Hyago é de rigor a condenação em ambas as acusações. Ele confessou ter transportado a carga furtada até o local onde estavam os demais acusados; e após, foi até a delegacia e prestou depoimento falso, causando instauração de inquérito policial em face de três pessoas pelo crime de roubo, que sabia não ter ocorrido. No entanto, os crimes devem ser reconhecidos na forma do artigo 71, do CP e não no artigo 69, do CP.

Quanto as preliminares alegadas pela defesa do acusado Hyago, ambas não procedem. Vejamos.

O Ministério Público se manifestou pelo não cabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, haja vista que o benefício já tinha sido oferecido anteriormente.

Os links de acesso aos depoimentos e interrogatórios se encontram nos autos

digitais as fls. 500/501 e 667, não procedendo a alegação da defesa de inexistência dos depoimentos nos autos.

Por fim, vale ressaltar que não houve fatos novos em relação ao corréu Hyago que necessitasse de nova investigação criminal. Os fatos já estavam narrados e investigados, apenas foi dada nova capitulação jurídica. Portanto, as teses devem ser rechaçadas.

Passo a dosagem das penas.

RÉU WELLINGTON. ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CP. Acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico: a) culpabilidade normal ao tipo; b) o réu não possui maus antecedentes; c) ausentes elementos para aferir a personalidade e a conduta do agente; d) circunstâncias, motivos e consequências próprias da conduta; e) a vítima não contribuiu para a prática do crime. Considerando as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, porém deixo de diminuir a pena, pois esta já se encontra em seu mínimo legal. Fica, portanto, o réu definitivamente condenado a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa. Em se tratando de réu primário e face ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime aberto (art.33, §2º, alínea 'c', do CP). Igualmente em vista da primariedade técnica do acusado e do montante de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, do CP), consistente na prestação de serviços à comunidade e o pagamento de ½ salário-mínimo à entidade beneficente a ser indicado pelo Juízo da execução. O réu Wellington poderá recorrer em liberdade desta sentença.

RÉU HYAGO. ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CP. Acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico: a) culpabilidade normal ao tipo; b) o réu não possui maus antecedentes; c) ausentes elementos para aferir a personalidade e a conduta do agente; d) circunstâncias, motivos e consequências próprias da conduta; e) a vítima não contribuiu para a prática do crime. Considerando as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, porém deixo de diminuir a pena, pois esta já se encontra em seu mínimo legal. Fica, portanto, o réu definitivamente condenado a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa. Em se tratando de réu primário e face ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime aberto (art.33, §2º, alínea 'c', do CP).

ARTIGO 339, CAPUT, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CP. Acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico: a) culpabilidade normal ao tipo; b) o réu não possui maus antecedentes; c) ausentes elementos para aferir a personalidade e a conduta do agente; d) circunstâncias, motivos e consequências próprias da conduta; e) a vítima não contribuiu para a prática do crime. Considerando as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, porém deixo de diminuir a pena, pois esta já se encontra em seu mínimo legal. A pena deve ser aumentada em 2/5, nos termos do artigo 71, do CP, resultando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, no mínimo legal.

Nos termos do artigo 69, do CP, as penas devem ser somadas resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal.

Em que pese, a pena ultrapassar 04 anos de reclusão, entendo cabível a substituição, em vista da primariedade do acusado, devendo esta ser substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, do CP), consistente na prestação de serviços à comunidade e o pagamento de 1 (um) salário-mínimo à entidade beneficente a ser indicado pelo Juízo da execução. O réu Hyago poderá recorrer em liberdade desta sentença.

RÉU ÂNGELO. ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CP: Acerca das circunstâncias judiciais

do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado é multirreincidente em crimes patrimoniais, conforme certidão de fls. 609/617, onde consta três sentenças transitadas em julgado pelo crime de roubo majorado, portanto, considerando as circunstâncias analisadas fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa, no seu mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 609/617), portanto, aumento, ambas as penas em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitivo o escarmento fixado na etapa anterior. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 12 (doze) dias-multa, no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu. A reprimenda deve ser inicialmente cumprida em regime fechado, consoante preconizam os artigos 33, §3º e 59 do Código Penal, porquanto se trata de réu reincidente. Também em virtude da reincidência do réu, deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, sendo incabível ainda a suspensão condicional da pena, a teor do disposto no artigo 77, inciso I, do Estatuto Repressivo. Multireincidente em crime patrimonial, o réu deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. O réu Ângelo poderá recorrer em liberdade desta sentença.

RÉU DALESSANDRO. ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CP: Acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado é multirreincidente em crimes patrimoniais, conforme certidão de fls. 628/631, onde consta duas sentenças transitadas em julgado pelo crime de roubo majorado e latrocínio tentado, portanto, considerando as circunstâncias analisadas fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa, no seu mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 628/631), portanto, aumento, ambas as penas em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitivo o escarmento fixado na etapa anterior. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 12 (doze) dias-multa, no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu. A reprimenda deve ser inicialmente cumprida em regime inicial fechado, consoante preconizam os artigos 33, §3º e 59 do Código Penal, porquanto se trata de réu reincidente. Também em virtude da reincidência do réu, deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, sendo incabível ainda a suspensão condicional da pena, a teor do disposto no artigo 77, inciso I, do Estatuto Repressivo. O réu Dalessandro não poderá recorrer em liberdade desta sentença, haja vista ser reincidente por latrocínio tentado e possuir maus antecedentes por roubo majorado, para a preservação da segurança pública.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo Ministério Público e, em consequência CONDENO WELLINGTON ELYESER CAMPOS, qualificado nos autos, a duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, do CP), consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de ½ salário-mínimo à entidade beneficente a ser indicado pelo Juízo da execução, por infração ao disposto artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. E CONDENO HYAGO TANNER SILVEIRA, a duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, do CP), consistente na prestação de serviços à comunidade e o pagamento de 1 (um) salário-mínimo à entidade beneficente a ser indicado pelo Juízo da execução, por infração ao disposto artigo 155, §4º, inciso I, e ao artigo 339, "caput", por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. E CONDENO ÂNGELO BARBOSA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, regime inicial fechado, por infração ao disposto artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. E CONDENO o acusado

DALESSANDRO MANGELLI à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, por infração ao disposto artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Louveira, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA